




[Início](#) >
 [Tributos](#) >
 [Direto da Corte](#)


Direto da Corte PRO

STJ derruba teto de 20 salários mínimos para mais contribuições a terceiros

Equipe JOTA PRO Tributos

11/02/2026 | 19:00

Destaques no STJ

- Limitação de [contribuições](#)
- [Execução](#) de crédito
- Execução contra [sucessor](#)



Colegiado : 1ª Seção

Processo : REsp 2187625/RJ ([Tema 1390](#))

Partes : Integrar – Construção & Montagem x Fazenda Nacional

Relatora : Maria Thereza de Assis Moura

A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por unanimidade, afastar a limitação de 20 salários mínimos da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros, como salário-educação, Incra, Sest, Senar, Senat, DPC, FAER, SESCOOP, APEX-Brasil, ABDI e Sebrae. Por ter sido apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, o entendimento passa a ter efeito vinculante para os demais órgãos do Judiciário e para o contencioso administrativo fiscal.

Prevaleceu a tese da Fazenda Nacional de que o teto previsto na [Lei 6.950/1981](#) foi revogado pela [Lei 2.318/1986](#).

Na tribuna, os contribuintes sustentaram que a Lei 2.318/1986 não revogou expressamente o teto às contribuições debatidas. Ainda argumentaram que não fosse dada uma decisão “por arrastamento” à tese fixada pelo colegiado no [Tema 1079](#), que afastou o limite para contribuições do Sistema S, como Sesi, Senai, Sesc e Senac, em março de 2024.

“O resultado do Tema 1079 diz respeito tão somente a contribuições como Sesi e Senac, tendo em vista o decreto-lei 2.318/1986. No artigo 3º, a lei apenas reforçou o fato de que a revogação estava restrita a estas contribuições de forma que a limitação imposta pelo artigo 4º da lei permaneceu eficaz para as demais contribuições previdenciárias”, argumentou o advogado Carlos Eduardo Domingues.

Caso perdessem no mérito, os advogados das partes solicitaram, então, que fosse aplicada uma modulação de efeitos da decisão semelhante à aplicada no Tema 1079. “Tínhamos 22 decisões favoráveis aos contribuintes e zero contra o teto. Duas eram de acórdãos de colegiados. Se existiu ‘overruling’ para Sesi e Senac, não há que se dizer que não existiu para as demais contribuições”, defendeu Cinthia Benvenuto, advogada da Central Brasileira do Setor de Serviços (Cebrasse).

Contudo, para a relatora, ministra Maria Thereza de Assis Moura, não há jurisprudência pacificada e dominante dos tribunais a respeito das entidades referentes ao Tema 1390, o que não justifica o uso do mecanismo. “Afasto a modulação ainda que possamos dizer que há semelhanças na aplicação do tema 1079”, afirmou a relatora, ao votar.

Advogados dos contribuintes pretendem recorrer da decisão via embargos de declaração.

Modulação na Corte Especial

No Tema 1079, os ministros aplicaram uma modulação para resguardar as empresas que obtiveram decisões favoráveis até a publicação do acórdão. O mecanismo é, atualmente, alvo de recurso do fisco através de [embargos de divergência na Corte Especial](#), onde Assis Moura também é a relatora do processo e votou pelo não conhecimento do recurso e manutenção do acórdão modulado.

O caso começou a ser julgado em dezembro de 2025, mas teve a análise suspensa por pedido de vista do ministro Og Fernandes, sem previsão de retorno à pauta.

STJ permite fiança ou seguro como garantia para execução de crédito

Colegiado : 1ª Seção

Processo : REsp 2193673/SC ([Tema 1385](#))

Partes : Município de Joinville x Sociedade de Educação Superior e Cultura Brasil S.A.

Relatora : Maria Thereza de Assis Moura

Por unanimidade, o STJ decidiu que a Fazenda Nacional não pode recusar a fiança bancária ou seguro oferecido em garantia de execução de crédito tributário, em vez da penhora em dinheiro. Com isso, a 1ª Seção uniformizou o entendimento em relação a caso similar que trata de créditos não tributários, julgado no [Tema 1203](#) pela 1ª Seção em junho de 2025.

A tese acolheu a argumentação dos contribuintes, de que a alegação do fisco de que o dinheiro teria uma preferência na ordem de nomeação de bens à penhora é

um entendimento equivocado, porque a garantia do juízo por apólice está prevista na Lei de Execuções Fiscais ([Lei 6.830/1980](#)).

O caso foi retomado nesta quarta-feira (11/2) com voto-vista do ministro Benedito Gonçalves, que acompanhou a ministra relatora, Maria Thereza de Assis Moura. Ao votar, Gonçalves afirmou que tais meios são “aptos a garantir a segurança e a liquidez do crédito executado, não havendo como se reputar legítima a recusa imotivada do credor tão somente com fundamento em inobservância à ordem legal da preferência”.

Vista suspende debate de execução fiscal contra espólio ou sucessores em caso de morte

Colegiado : 1ª Seção

Processo : REsp 2237254/SC ([Tema 1393](#))

Partes : Município de Joinville x Maria Fernandes

Relatora : Maria Thereza de Assis Moura

Um pedido de vista do ministro Benedito Gonçalves pausou a discussão sobre a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal contra o espólio ou sucessores quando o executado morre antes de ser citado. Até agora, há dois votos divergentes sobre o repetitivo.

O município de Joinville (SC) defende a distinção do caso em relação ao [Tema 166](#) do STJ — que permite a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) até a sentença de embargos quando se tratar de correção de erro, mas veda a modificação do sujeito passivo.

Em sustentação oral, o procurador Felipe Cidral afirmou que não há necessidade de reparo da CDA quando o lançamento do crédito tributário ocorre em vida. “O que se invoca é a aplicação do ‘Princípio da Saisine’, fruto do Código Civil, que entende que, uma vez falecido o executado, transmite-se a ele os bens, direitos e obrigações, no caso, a obrigação tributária discutida. Se é possível entender a aplicabilidade integral do princípio, não poderia a ausência de citação afastar a obrigação tributária que é decorrente da aplicação desse princípio”, disse Cidral.

Para a relatora, ministra Maria Thereza de Assis Moura, quando o devedor já estava falecido antes da constituição do crédito, a execução deve ser extinta. Por outro lado, se o crédito foi regularmente constituído em vida e o óbito ocorreu depois, “não houve erro da administração”, e “exigir que a Fazenda proponha nova execução é exigir demais”, sendo possível o prosseguimento do feito com a inclusão do espólio ou dos herdeiros no polo passivo.

A relatora formulou a seguinte tese: “A execução fiscal ajuizada em face de devedor falecido deve ser extinta, ressalvada a possibilidade de propositura de nova execução. Falecido o devedor após o ajuizamento, é cabível o prosseguimento da execução fiscal com a citação do espólio, sucessores ou herdeiros”.

Assis Moura não propôs modulação de efeitos da decisão. Nos casos concretos, negou provimento ao recurso em que o óbito ocorreu antes do ajuizamento e admitiu o processo em que a morte se deu anos após a propositura da ação.

A ministra Regina Helena Costa divergiu e votou contra o prosseguimento da execução quando o falecimento se dá antes da citação válida, ainda que o

ajuizamento tenha sido iniciado. Para ela, “sem citação, a relação processual não se aperfeiçoa”, e permitir a continuidade do feito violaria a jurisprudência consolidada das Turmas de Direito Público. A ministra também apontou entrave na CDA, afirmando que “não se pode prosseguir a ação com título emitido em nome de devedor falecido”, sob pena de nulidade.

Leia mais

- STJ: vista suspende discussão sobre [amortização de ágio](#) com empresa-veículo
- Carf mantém IOF sobre [mútuo disfarçado](#) em compra e venda de ações
- CNJ quer opiniões sobre como melhorar as [execuções fiscais](#)



Katarina Moraes
Repórter

Últimas

DIRETO DO LEGISLATIVO PRO

Confira as principais movimentações da semana na Saúde

12 DE FEVEREIRO DE 2026 | 15:12

DIRETO DO LEGISLATIVO PRO

2026 começa com indefinição sobre proposta de julgamento judicial de CBS/IBS

12 DE FEVEREIRO DE 2026 | 11:42

MATINAL PRO

Padilha indica que governo será contrário à quebra de patente do Mounjaro

12 DE FEVEREIRO DE 2026 | 7:30

MATINAL PRO

Contribuições parafiscais não têm limite de 20 salários, decide STJ

12 DE FEVEREIRO DE 2026 | 7:15

JOTA

PRO
PODER

PRO
TRIBUTOS

PRO
TRABALHISTA

PRO
SAÚDE

EDITORIAS

SOBRE
O
JOTA

Nossa missão é empoderar profissionais com curadoria de informações independentes e especializadas.

[FAQ](#) | [Contato](#) | [Trabalhe Conosco](#)

[SIGA O JOTA](#)